

日照开元森泊度假乐园项目 “5·3”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月3日8时40分许，位于山东省日照市东港区银涛路与海天二路交汇处的日照开元森泊度假乐园项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约123万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，日照市人民政府批复成立日照开元森泊度假乐园项目“5·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）依法依规开展事故调查处理工作。事故调查组由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市公安局、市总工会、东港区人民政府等单位人员组成，并邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加。事故调查组邀请了杭州市高新区（滨江）有关部门派员参加，聘请了建筑施工、安全生产方面的专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提

出了事故防范和整改措施。

经调查认定，日照开元森泊度假乐园项目“5·3”一般高处坠落事故是一起因幕墙施工作业人员违章作业，安全防护设施缺失，专业承包单位违规劳务发包、现场安全管理缺失，总承包单位统一协调、管理不到位导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位

1. 项目建设单位。日照城投开元森泊旅游发展有限公司（以下简称城投开元公司），法定代表人高某，成立日期：2020年12月23日，统一社会信用代码为91371100MA3UNXB211，类型为其他有限责任公司，注册地址为山东省日照市东港区秦楼街道烟台路187号，经营范围：游乐园服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；票务代理服务等。

杭州开元物产集团有限公司（以下简称杭州开元公司），法定代表人朱某某，成立日期：2001年7月6日，统一社会信用代码9133010973032391XU，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为浙江省杭州市萧山区萧山城厢街道市心中路818号16层。经营项目：房地产开发经营；建设工程设计等。

2. 监理单位。山东天衡工程咨询集团有限公司（以下简称

天衡咨询公司），法定代表人高某华，成立日期：2004年5月28日，统一社会信用代码为913711027628928934，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为山东省日照高新区学苑路217号日照文化创意产业园A2幢401室。经营范围：工程管理服务，工程造价咨询业务，建设工程监理等。

2023年12月22日，该公司取得住房和城乡建设部颁发的工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级证书，有效期至2028年12月22日。

3. 项目总承包单位。日照城投集团建设发展有限公司（以下简称城投建设公司），法定代表人魏某，成立日期：1994年3月2日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码91371100744501334B，2023年1月变更前曾用名日照市水务工程建设有限公司，注册地址为山东省日照经济技术开发区上海路123号，经营范围：对外承包工程，机械设备租赁，建筑物清洁服务等，建筑物拆除作业（爆破作业除外），施工专业作业，建设工程监理，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

2023年5月22日，该公司取得由山东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（鲁）JZ安许证字[2005]180190，有效期为2023年5月30日至2026年5月29日。2023年12月28日，该公司取得中华人民共和国住房和城乡建

设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至 2028 年 12 月 28 日。

4. 幕墙工程专业分包单位。浙江中南建设集团有限公司（以下简称中南建设公司），法定代表人吴某荣，成立日期：1984 年 10 月 29 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91330108143250197K（2/12），注册地址为杭州市滨江区长河街道滨康路 245 号，经营范围：建设工程施工，建设工程设计，施工专业作业，建筑劳务分包，建设工程监理，建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。

2005 年 2 月 3 日，该公司取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围建筑施工，有效期为 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。2024 年 1 月 18 日，取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑幕墙工程专业承包壹级等，有效期为 2016 年 4 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。

5. 幕墙工程实际劳务施工承包方。杜某，自然人，无建筑劳务施工资质，未取得营业执照，日照开元森泊度假乐园项目幕墙工程实际劳务施工承包方。

（二）项目工程的发承包情况

1. 项目工程总承包情况。城投开元公司（发包人 1）、杭州开元公司（发包人 2）与城投建设公司（曾用名日照市水务工

程建设有限公司)签订建设工程施工合同。工程名称为日照开元森泊度假乐园项目 1#室内水乐园、2#儿童乐园、集市广场工程。工程地点为日照海天二路以东、海洋馆以南、碧海路以西区域。工程内容及规模:本项目占地 130 亩,建筑面积约 7 万平方米,主要建设 1 座 6 层集中酒店、1 个室内水上乐园、1 个儿童乐园、100 套生态度假木屋,同时配套建设员工宿舍、停车场、道路、绿化景观等辅助设施等。三方约定杭州开元公司代行建设单位及项目法人职责。

城投建设公司成立了项目部,项目经理为郑某,技术负责人为吴某东,安全管理人员为谢某、徐某洋、王某。

2. 委托监理情况。城投开元公司(委托人)同天衡咨询公司(监理人)签订了《建设工程监理合同》,约定该项目的总监理工程师为王某,注册号 00536425,签约酬金为叁佰陆拾万元,其中,酒店、宿舍、室内水上乐园、集市广场、儿童乐园、度假木屋、车库及红线内城市阳台下公共空间等区域内所有工程监理费为每平方米 20 元。

双方约定的监理人的监理范围和工作内容:审查施工承包人提交的施工组织设计,检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人。

天衡监理公司成立了建立项目部，总监理工程师为王某，总监代表为马某，根据施工计划分阶段配备了专业监理工程师。

3. 幕墙工程专业分包情况。城投建设公司（甲方）与中南建设公司（乙方）签订《日照开元森泊度假乐园 1#室内水乐园、2#儿童乐园、集市广场幕墙工程建设工程专业分包合同》，合同为全费用固定单价合同，暂定为 36366000.00 元。合同约定农民工工资由实名制平台农民工工资专用账户直接支付，其余工程款供应链支付。

双方签订了《安全生产管理协议书》，双方约定：甲方组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，负责对乙方派驻施工现场专职安全管理人员、特种作业人员进行审核，监督其日常履职情况，负责协调同一施工现场乙方与其他单位的安全生产管理。乙方设置专职安全员陈某彬。对特殊作业，危险作业的施工项目，乙方技术部门应编制安全施工措施，并在施工时派专人监督。乙方应重点组织制定并落实“高空坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、土方坍塌、有限空间作业”的专项安全防护应对措施，加大查禁违章力度等。

中南建设公司成立了项目部，项目经理为俞某锋，安全员为陈某彬。

4. 幕墙工程劳务施工实际承包情况。杜某，无建筑劳务资质，未取得营业执照，同中南建设公司项目经理俞某锋在该事故项目

之前有过合作。中南建设公司日照项目部成立后，俞某锋电话联系杜某，杜某及其召集的劳务施工人员陆续来到日照项目部。俞某锋和杜某约定，由杜某承包本项目幕墙工程的劳务施工，负责对现场的劳务施工人员日常管理。

中南建设公司项目经理俞某锋与杜某曾商谈了一份《浙江中南建设集团有限公司单项工程劳务安装承包合同》，合同约定日照开元森泊度假乐园项目 1#室内水乐园、2#儿童乐园、集市广场幕墙工程，采用固定综合单价合同，合同总价（暂定）人民币 5277938.00 元。经调查，该合同虽然未正式签字盖章，但是该合同为中南建设公司项目经理俞某锋同杜某双方协商一致真实意思的体现。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过。2024 年 5 月 3 日上午 6 时 30 分，幕墙工程劳务施工实际承包人杜某，召集劳务施工人员召开晨会。6 时 50 分，晨会召开完毕后，杜某将每日工组人员进行分工作业。由林某成、李某顺、徐某山、周某刚、邱某生、曹某东 6 人负责安装集市广场 6#采光顶玻璃（图 1 为作业站位）。约 8 时 40 分左右，劳务施工人员林某成、李某顺、徐某山、周某刚、邱某生、曹某东 6 人共同抬起玻璃，在安装移动过程中，林某成踏空坠落至地面。

（二）事故现场情况。经查看事故现场和询问有关人员，事

发位置位于开元森泊度假乐园 2#儿童乐园集市广场屋面第六个采光井。事发时，该作业面有 6 人同时作业。操作平台为木脚手板（长 250cm、宽 22cm、厚 4cm），该勘察现场该作业平台脚手板未封绑。本单元安装单页玻璃长 2.017m，宽 1.096m，重量约 120kg，离地高约 15.76m（见图 2）。网架顶部安装有安全绳，钢丝绳内径约 3mm，安全绳两端未采用锚爪固定。本作业单元网架下方设有安全平网，死者坠落时，该部位安全平网缺失。

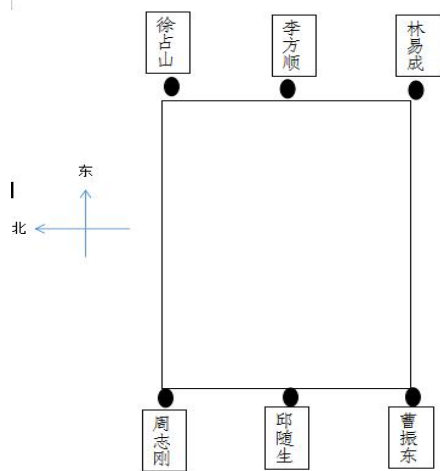


图 1 林某成站位示意图



图 2 6#采光井现场俯视图



图 3 林某成掉落位置



图 4 安全带未打开

（三）人员伤亡和直接经济损失情况。林某成，男，汉族，

1979年2月1日出生，在事故中死亡。事故造成的直接经济损失约为123万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，劳务施工队伍实际承包人杜某赶到坠落现场，组织现场作业的劳务施工人员第一时间组织施救，并向中南建设公司项目经理俞某锋报告。俞某锋电话告知公司安全部。陈某彬将事故情况报给城投建设公司现场员工。11时30分左右城投建设公司副总孙某业即时将事故上报给公司主要负责人魏某，魏某于11时42分向东港区应急局报告，于12时3分向市行业主管部门报告。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，劳务施工人员王某冬立即赶到林某成坠落处，发现林某成还有气息（现场没有血迹），随即拨打120急救电话，并和杜某用车将林某成送往医院，在项目南门（银涛路与海天二路路口）与120急救车相遇，随即将林某成转移到急救车，送往日照市人民医院。

（三）善后处置情况。事故发生后，城投建设公司督促中南建设公司积极同事故家属进行沟通协调，最后签订赔偿协议，善后处置工作完成。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因。经调查组调查认定，事故的直接原因为劳务施工人员林某成，在集市广场采光井屋面进行采光玻璃安

装作业时，未正确使用安全带，安全带余绳未系挂在屋面安全绳上^[1]，坠落处安全平网防护缺失^[2]是导致高处坠落事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1. 杜某，幕墙工程劳务施工实际承包人，作为没有劳务施工资质且未取得营业执照的个人，违法^[3]承揽幕墙劳务分包工程；实际负责施工劳务人员管理，未认真履行安全管理职责，未排查发现林某成未按规定使用安全带、劳务人员未按规定搭设安全防护网的安全隐患，现场管理缺失；对作业现场安全带未正确使用、脚手板未按规定固定等习惯性违章督促整改不到位。

2. 中南建设公司，落实幕墙工程专业分包单位安全生产主体责任不到位，未能及时发现制止作业人员未按规定系挂安全带等违章作业行为，安全风险隐患排查不彻底；将工程违法^[4]分包给不具有资质和营业执照的个人（杜某）；未按照幕墙专项施工方案施工（方案采用电动吸盘配合汽车吊，实际采用人工安装）；事发时专职安全管理人员没有在事故现场^[5]；项目部实际到场人

^[1] 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第 3.13.3 第 3 条 1）现场高处作业人员必须系挂安全带； 2）安全带的系挂使用应符合规范要求； 3）现场作业人员使用的安全带应符合国家标准。

^[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》 8.2 安全网搭设 8.2.1 安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。

^[3] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。

^[5] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 施工单位应当对危大工程

员同施工方案不符；未按山东省预防高处坠落和外包施工作业专项整治要求开展自查自纠。

3. 城投建设公司，落实总承包单位安全生产主体责任不到位，未发现中南建设公司违规将幕墙工程劳务转包给无资质的个人；未发现中南建设公司没有按照幕墙专项施工方案施工的问题；现场统一协调、管理不到位，现场安全管理和监督检查不力，未及时发现并制止作业人员未按规定系挂安全带等违章作业行为，安全风险隐患排查不彻底；未按山东省预防高处坠落和外包施工作业专项整治要求开展自查自纠。

4. 天衡咨询公司，落实安全生产监理责任不到位，未发现幕墙安装专业承包单位施工工艺与幕墙专项施工方案不符（方案采用电动吸盘配合汽车吊、实际采用人工安装）的问题；对施工单位安全生产监督检查不力，危大工程巡视、日常检查不到位^[6]，未能及时发现并消除事故隐患；未按山东省预防高处坠落和外包施工作业专项整治要求开展检查。

5. 日照市住房和城乡建设局，履行建筑施工行业主管和安全生产监管责任不到位，对预防高处坠落和外包施工作业安全生产专项整治行动责任压实不到位。

施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项方案实施情况进行现场监督。

^[6] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工编制监理细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

林某成，违规高处作业，未正确使用安全带，安全带未系挂在屋面安全绳上，对事故的发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

杜某，作为没有劳务承包资质且未取得营业执照的个人，违法承揽幕墙工程劳务；未排查发现林某成未按规定使用安全带、劳务人员未按规定搭设安全防护网的安全隐患，现场管理缺失；对作业现场安全带未正确使用、脚手板未按规定固定等习惯性违章督促整改不到位。对事故发生负有直接管理责任。因涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故责任单位和责任人员的处理建议

1. 俞某锋，中南建设公司日照开元森泊度假乐园项目部项目经理，履行项目经理安全生产职责不到位，违规联系并实际组织不具有劳务资质和营业执照的杜某个人承揽幕墙工程的劳务作业；未严格按照施工方案进行施工；事发危大工程施工时未在施工现场履职^[7]；对事故发生负有重要管理责任；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[8]规定，建议由日照市应急管理

^[7] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十七条 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三

局对其处上一年年收入 50%的罚款。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定^[9]，建议由杭州市高新区（滨江）住建部门按照有关工作程序，吊销其执业资格证书，5 年内不予注册。

2. 陈某彬，中共党员，中南建设公司日照开元森泊度假乐园项目部安全管理员，事故发生前，对检查发现的高处坠落隐患督促整改不到位；事故发生时，未在幕墙施工现场进行监督检查，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 50%的罚款。依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条^[10]规定，建议由杭州市高新区（滨江）住建部门按照有关工作程序，吊销其安全生产考核合格证书。

3. 汤某昆，中共党员，中南建设公司分管安全副总经理，督

万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[9] 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[10] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

促中南建设公司日照开元森泊度假乐园项目部落实安全生产责任不到位，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 50%的罚款。

4. 富某雨，中南建设公司总经理，履行本单位安全生产第一责任人职责不到位，督促分管安全生产副总及项目经理落实岗位安全生产责任不到位且存在迟报事故行为，对事故发生负有重要领导责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条规定^[11]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 60%的罚款。

5. 谢某，城投建设公司开元森泊度假乐园项目安全员，未按照公司规定履行请假手续，事发时不在项目作业现场，也未向其他安全员进行交接。事故发生时，幕墙安装作业现场安全管理缺失。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 20%的罚款；依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条规定^[12]，建议由日照市住房和城乡建设

^[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；

^[12] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调

建设局按照有关程序，吊销其安全生产考核合格证书。

6. 吴某东，城投建设公司开元森泊度假乐园项目技术负责人，未发现中南建设公司项目部实际施工人员与施工方案不符的问题；未发现幕墙工程专业承包合同中中南建设公司项目负责人与实际不符的问题；未检查纠正中南建设公司未按规定程序变更玻璃幕墙施工方案问题，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 20%的罚款。

7. 郑某，中共党员，城投建设公司日照开元森泊度假乐园项目部项目经理，履行项目经理安全生产职责不到位，未发现同中南建设公司签订的合同中项目经理与实际不符，中南建设公司项目实际到场人员与投标文件、施工方案中项目部组织架构人员不符等问题；未检查纠正中南建设公司未按规定程序变更玻璃幕墙施工方案问题；督促项目技术负责人、安全员等落实岗位安全职责不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 30%的罚款，并由有关单位按照管理权限对其给予诫勉谈话。

8. 孙某业，中共党员，城投建设公司副总经理，对直接包联

查处条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

的日照开元森泊度假乐园项目安全管理不到位。督促项目经理等项目人员落实岗位安全生产职责不到位；对中南建设公司未按施工方案施工，人员与投标文件、施工方案不符等问题失察，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 20%的罚款，并由有关单位按照管理权限对其批评教育并责令作出书面检查。

9. 魏某，中共党员，事发时城投建设公司总经理，落实安全生产第一责任人职责不到位，督促分管副总及城投建设公司日照开元森泊度假乐园项目部落落实安全生产职责不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 40%的罚款，并由有关单位按照管理权限对其批评教育并责令作出书面检查。

10. 宋某生，天衡咨询公司安全监理员，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对事故发生负有监理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十四条第三款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 30%的罚款。

11. 王某，天衡咨询公司总监理工程师，未发现幕墙安装专业承包单位施工工艺与幕墙专项施工方案不符的问题；督促监理

工程师对施工单位安全生产监督检查不力，对事故发生负有监理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十四条第三款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入 30% 的罚款。

12. 中南建设公司，履行幕墙专业承包单位安全生产责任不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由日照市应急管理局对其处 60 万元的罚款。

13. 城投建设公司，履行总承包单位安全生产责任不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由日照市应急管理局对其处 50 万元的罚款。

14. 天衡咨询公司，落实安全生产监理责任不到位，未发现幕墙安装专业承包单位施工工艺与幕墙专项施工方案不符的问题；对施工单位安全生产监督检查不力，危大工程巡视、日常检查不到位，未能及时发现并消除事故隐患，违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十四条第三款，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定，建议由日照市住房和城乡建设局对其处 10 万元的罚款。

（四）对有关公职人员的处理建议。曹现强，日照市城乡建

设管理服务中心安全管理服务科科长，负责日照开元森泊度假乐园项目安全监管，对日照开元森泊度假乐园项目监督检查不到位，对事故发生负有监管责任，建议由市住房和城乡建设局对其进行批评教育。

（五）其他处理建议。建议日照市住房和城乡建设局、日照城投集团分别向日照市委、市政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实建筑施工企业各方安全生产主体责任。建设单位应当按照施工合同约定及时支付幕墙施工等危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。施工单位应当在现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，在危险区域设置安全警示标志，严格按照施工方案组织施工。项目负责人要在施工现场履职，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。监理单位要对危大工程施工实施专项巡视检查，发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其整改。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在住房城乡建设主管部门。

（二）严格落实行业主管部门安全监管责任。建筑施工行业主管部门单位要坚决落实安全生产行业主管部门和直接监管部门职责，根据监督计划对幕墙施工等危大工程进行抽查，可视情

通过政府购买服务的方式聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查。督促建筑施工领域发包单位落实统一协调、管理职责，将承包单位项目部纳入本单位的安全管理体系，建立健全外包项目发包管理、承包单位资质审查、安全教育培训、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度并严格执行。督促承包单位在其资质范围内承接工程，不得将其承包的全部工程再以分包的名义转包给第三人，不得将工程分包给不具备资质的单位和个人。

（三）扎实开展预防高处坠落和外包施工作业专项整治。各级各部门、各类生产经营单位要深刻吸取事故教训，举一反三，严格按照山东省政府安委办关于持续开展预防高处坠落和外包施工作业专项整治要求，进一步增强做好预防高处坠落和外包施工作业专项整治的责任感。针对未按规定佩戴安全防护用品、安全教育培训不到位、违反操作规程、现场管理不到位、无证作业等共性问题，各类生产经营单位要强化主体责任落实，对照共性问题深入自查自纠。各级各部门要强化监管责任落实，严肃查处未按照规定进行作业前教育培训、未取得作业资格上岗、将项目发包给无资质的单位或个人、未进行审批、未设现场监护、未采取有效安全防范措施等违法违规行为。督促企业落实主体责任，充分辨识管控高处作业风险，加强高处作业现场管理，落实落细管控措施，责任到岗、责任到人，强化教育培训，严格作业前安

全检查，确认安全后方可作业。

日照开元森泊度假乐园项目
“5·3”一般高处坠落事故调查组
2024年6月28日